

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT),
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

OPOSICIÓN A MOCIÓN DESESTIMACIÓN (OGPE)

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:

1. El 19 de diciembre de 2025, la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante la (“OGPE”) presentó una *Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Desestimación de Interdicto*.
2. Ese mismo día, este Honorable Tribunal ordenó a la parte aquí compareciente responder a lo solicitado por la OGPE. En cumplimiento con lo ordenado, comparece la parte demandante en oposición a la solicitud de desestimación del interdicto.
3. La OGPE sostiene que este Honorable Tribunal carece de jurisdicción para atender el interdicto solicitado, por entender que el asunto se ha tornado académico en virtud de un dictamen **provisional** emitido, el 12 de noviembre de 2025, por el Tribunal de Apelaciones en el caso de *Jacob Huck y otros v. ELA y otros*, TA2025PA00409.
4. La orden de paralización emitida por el Tribunal de Apelaciones se limita exclusivamente al área de la Reserva Marina Tres Palmas. Así lo reconoce expresamente la propia OGPe al indicar que dicho foro “ordenó la paralización de la obra en la Reserva Marina Tres Palmas hasta que otra cosa disponga este Tribunal” (véase pág. 5 de la Moción de Desestimación).
5. A pesar de ello, la OGPE insiste en su escrito que el proyecto se encuentra paralizado y,

en consecuencia, que el recurso presentado por los comparecientes ante este Honorable Tribunal se ha tornado académico. Según alega la OGPe, la “obra **YA SE ENCUENTRA PARALIZADA** en virtud de una orden emitida...” por el Tribunal de Apelaciones (véanse, además las páginas 1 y 6 de la Moción).

6. Muy respetuosamente, entendemos que la OGPE aplica incorrectamente la doctrina de academicidad en el presente caso, y erra en la exposición de los hechos.
7. La doctrina de academicidad no resulta aplicable al caso de autos y, por ende, este Honorable Tribunal conserva plena jurisdicción para atender el interdicto solicitado. Veamos.
8. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado de forma consistente que la doctrina de academicidad es una manifestación del principio de justiciabilidad, el cual exige que, en todo caso ante un tribunal exista una controversia real entre las partes. *Demetrio v. E.L.A.* 191 D.P.R. 268, 282, 2014 citando a *Moreno v. Pres. U.P.R. II*, 178 D.P.R. 969, 973-974 (2010); *Presidente de la Cámara v. Gobernador*, 167 D.P.R. 149, 157 (2006); *E.L.A. v. Aguayo*, 80 D.P.R. 552, 584 (1958).
9. Como corolario de dicho principio, un caso no es justiciable cuando se ha tornado académico. *P.N.P. v. Carrasquillo*, 166 D.P.R. 70, (2005); *Noriega v. Hernández Colón*, 135 D.P.R. 406, 421-422 (1994).
10. En el presente caso, desde un inicio, resulta evidente que la Orden provisional emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso *Jacob Huck y otros v. ELA y otros* no convierte en académico el interdicto solicitado por los aquí comparecientes. **Dicha orden no resolvió la controversia planteada por los aquí comparecientes** y solamente tiene efectos provisionales y limitados sobre las obras localizadas en la Reserva Marina Tres Palmas.
11. Los aquí comparecientes solicitan, por el contrario, **la paralización del proyecto en su totalidad**, y no únicamente de las obras localizadas dentro de la Reserva Marina Tres Palmas. La controversia sometida ante este Honorable Tribunal es, por tanto, distinta en alcance, objeto y efectos jurídicos, y permanece plenamente vigente.
12. Es un hecho incontrovertible que no existe una orden judicial que paralice la totalidad del proyecto objeto de la Demanda. En ausencia de tal determinación, **subsiste una controversia real, actual y susceptible de remedio judicial**. En consecuencia, el interdicto solicitado no puede considerarse académico, y este Honorable Tribunal conserva plena jurisdicción para atenderlo y adjudicarlo conforme a derecho.

13. En el caso ante la consideración de este Honorable Tribunal, el interdicto solicitado responde a un reclamo amplio respecto a la **falta de autorización de todo el proyecto** y a los graves impactos de todo el proyecto en la costa de Rincón, así como sobre los intereses personales y propietarios de los demandantes. La presente Demanda — claramente distinguible de otros recursos previamente presentados— detalla daños inminentes e ilegales a la totalidad del litoral costero impactado, incluyendo áreas sensitivas como el Bosque La Armonía donde se están exponiendo vidas humanas a riesgos inaceptables y evitables (véase por ejemplo las alegaciones 71 y 174-180 de la Demanda).
14. Según alegado, este recurso es indispensable para evitar daños irreparables a ecosistemas costeros, hábitats de especies protegidas y recursos que la ley reconoce como patrimonio público, los cuales se verían irremediablemente afectados si se permite la construcción del **Nuevo Paseo Ciclista** sin cumplir con los requisitos legales aplicables.
15. Lo anterior es suficiente, por sí solo, para denegar la desestimación del interdicto solicitado por la OGPE. Existe una controversia inminente, actual y viva en torno a la paralización del proyecto. De no emitirse el interdicto paralizando la totalidad del proyecto, la Demanda de epígrafe podría tornarse académica, total o parcialmente.
16. Nótese, además, que mientras continúa la construcción del proyecto, la OGPE solicita convertir el presente pleito en un ordinario, con la concesión de un término adicional para contestar la Demanda, lo que acentúa el riesgo de que se consumen los daños que precisamente se pretende evitar mediante el remedio interdictal.
17. Se informa a este Honorable Tribunal que, simultáneamente con la presentación del presente escrito, en el día de hoy se está radicando una moción reiterando la necesidad urgente de un dictamen que ordene la paralización del proyecto.
18. Por otro lado, la OGPe alegó en su Moción que la obra principal fue autorizada mediante el permiso núm. **2024-544025-PU-337613**, y que dicho permiso no es objeto de alegación alguna en la Demanda. Muy respetuosamente, es necesario aclarar que dicha alegación **no es correcta y puede inducir a error**.
19. La obra principal no fue autorizada bajo el trámite núm. 2024-544025-PU-337613. Contrario a lo sostenido por la OGPe, dicho trámite corresponde a un Permiso Único (PU) solicitado por la compañía Tamrio con el único propósito de obtener autorización para la colocación temporera de un vagón destinado a la “Oficina Administrativa” del contratista en el proyecto.

20. Para beneficio de este Honorable Tribunal, se anejan el Memorial Explicativo (**Anejo 1**), Foto de lo solicitado (**Anejo 2**) y el Permiso Generado (**Anejo 3**) correspondientes al trámite núm. 2024-544025-PU-337613, de los cuales surge claramente que dicha autorización se limita únicamente a la instalación temporera de la referida oficina administrativa y no autoriza la ejecución de la obra principal objeto de controversia en este pleito.
21. Ante esta situación, muy respetuosamente tenemos que hacer constar que la alegación de la OGPe en este extremo no se ajusta a los hechos que surgen del propio expediente administrativo y busca fundamentar la solicitud de desestimación en una conclusión errónea.
22. Por otro lado, aun respecto a la orden provisional relacionada con la Reserva Marina Tres Palmas, resultan aplicables las excepciones reconocidas por el Tribunal Supremo a la doctrina de la academicidad. En *Asociación de Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, 180 DPR 920, 933 (2011), nuestro más Alto Foro identificó tres situaciones en las que esta doctrina no resulta aplicable: (1) cuando la controversia planteada es recurrente o susceptible de repetirse, y tiende a evadir la revisión judicial; (2) cuando el cambio en la situación de hechos, realizado por la parte demandada, no aparenta ser permanente; y (3) cuando los aspectos académicos de la controversia generan consecuencias colaterales que siguen vigentes.
23. En el presente caso, los aquí comparecientes tienen derecho a una adjudicación en los méritos del interdicto solicitado, conforme al Debido Proceso de Ley y el derecho a tener su día en corte, independientemente de la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones paralizando provisionalmente las obras en la Reserva Marina Tres Palmas.
24. Debe resaltarse, además, que en el caso actualmente ante la consideración del Tribunal de Apelaciones los aquí comparecientes no son parte. Así por ejemplo y según se alegó en la Demanda de epígrafe, Amigos de Tres Palmas, Inc. compareció previamente ante este Honorable Tribunal y presentó el caso AG2025CV00458, del cual luego desistió **sin perjuicio** el 28 de marzo de 2025. Alegación 153 de la Demanda.
25. En este contexto, resulta claro que la controversia relacionada con la paralización de las obras en la Reserva Marina Tres Palmas es susceptible de repetirse, pues la construcción y el trazado del proyecto propuesto continúan y, en su curso, atraviesan dicha reserva.

Como es sabido, la posibilidad de repetición constituye una de las excepciones expresamente reconocidas a la doctrina de academicidad.

26. Además, la paralización de la construcción en la Reserva Marina Tres Palmas está vigente hasta que otra cosa disponga el Tribunal. Es decir, el Tribunal de Apelaciones pudiera suspender la paralización emitida en la Reserva Marina Tres Palmas. De ocurrir tal escenario, los aquí comparecientes quedarían expuestos, indefensos y vulnerables a los daños detallados en la Demanda relacionado a la obra en la Reserva Marina Tres Palmas. En ese contexto, resulta incuestionable que este Honorable Tribunal conserva plena jurisdicción para atender y adjudicar el interdicto solicitado.
27. Por otro lado, ante una solicitud de desestimación, es norma reiterada que los tribunales deben presumir como ciertos los hechos bien alegados en la demanda. Sánchez Montalvo v. Autoridad Puertos, 153 DPR 159 (2001); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497 (1994); Ramos v. Orientalist Rattan, 130 DPR 712 (1992); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 858 (1991). Esta norma aplica a los hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que no den margen a dudas. Roldán Rosario v. Lutron, 151 DPR 883, 890 (2000).
28. Asimismo, , al evaluar una solicitud de desestimación, los tribunales deben considerar las alegaciones de la demanda de la manera más favorable a la parte demandante. El Día v. Mun. Guaynabo, 187 DPR 811 (2013); Martínez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 105 (2002). Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13 (1999); Candal v. CT Radiology Office, Inc., 112 D.P.R. 227 (1982).
29. Lo anterior es, a su vez, compatible con la sana política judicial que persigue permitir que los pleitos se vean en sus méritos. Después de todo, nada es más frustrante para el logro de que un pleito se adjudique en los méritos que negar a una parte su día en corte. J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, pág. 783 (2000).
30. Es harto conocido que en nuestro ordenamiento existe un interés apremiante e importante que las controversias se resuelvan en los méritos y que los tribunales están llamados a promover lo anterior permitiendo a las y los ciudadanos su día en corte. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288 (2002); Soc. Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241 (1997).
31. Además, la OGPe solicita del Tribunal que convierta el pleito y la solicitud de sentencia declaratoria en uno ordinario y se le permita responder a la Demanda en un término razonable, alegando que la Demanda tiene un sinnúmero de alegaciones que requieren

analizarse y que quedaría en un estado de indefensión.

32. No obstante, **el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 no contempla —ni autoriza— que un recurso de *injunction* estatutario se transforme en un pleito ordinario**, ni mucho menos que se altere su naturaleza expedita mediante una conversión forzada del procedimiento. El esquema legislativo es claro: el remedio provisto en dicho artículo responde a la necesidad de atender con premura situaciones en las que se alegan actuaciones administrativas carentes de autorización, precisamente donde se afectan intereses personales o propietarios.
33. El planteamiento de que la OGPe se coloca en un estado de indefensión ignora que es precisamente la agencia que evaluó y aprobó los permisos objeto de impugnación, que ha comparecido en los procedimientos judiciales relacionados con este mismo proyecto y que, por consiguiente, conoce de primera mano los hechos esenciales que dan base a las alegaciones de la Demanda. No se trata de alegaciones ajenas, sorpresivas o desvinculadas de su actuación administrativa, sino de señalamientos directamente relacionados con decisiones, autorizaciones en las que ha estado envuelta la propia OGPe.
34. Más aún, este no es un proyecto hipotético ni prospectivo, sino uno que se encuentra actualmente en ejecución. Las alegaciones de la Demanda surgen de actuaciones concretas y vigentes, conocidas por la OGPe en su rol evaluador de permisos, y respecto de las cuales ha ejercido —o debido ejercer— su autoridad. En ese contexto, resulta insostenible alegar indefensión para justificar dilaciones adicionales o para evitar una adjudicación pronta sobre la procedencia del interdicto y la sentencia declaratoria solicitada.
35. Como se ha mencionado, existe un daño inminente por la construcción del proyecto y la OGPE debe responder en sus méritos a las alegaciones, las cuales justifican el interdicto y la sentencia declaratoria, según solicitadas.
36. En la Demanda se solicitó del Tribunal que requiera a la ACT solicitar una Enmienda a la Consulta de Ubicación, según advertido y exigido desde el 2016. La OGPE debe responder y aclarar si el proyecto cuenta con la Enmienda a la Consulta de Ubicación requerida por la Junta de Planificación. Contestar ese señalamiento no requiere análisis complejo, y exigir una respuesta oportuna no coloca a la OGPe en estado de indefensión.
37. De igual forma, la OGPe debe admitir sin dilación alguna que la ACT no cuenta con una Determinación de Cumplimiento Ambiental para Evaluación Ambiental, según

requerido por la OGPe en el caso 2020-309883-DEC-084587. Alegación 76 de la Demanda.

38. En consecuencia, este Honorable Tribunal tiene plena facultad y jurisdicción para atender los méritos tanto del interdicto como de la sentencia declaratoria solicitados.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que deniegue la desestimación del interdicto, le ordene contestar a la OGPE al menos las alegaciones 39, 40, 76 y 98 de la Demanda, antes de la vista, tome conocimiento de lo aquí expuesto, y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **21** de **diciembre** de **2025**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com